

间的约定及各方对账户的参与度、贡献值综合认定账户的使用权归属。

本案中，某短视频平台账户的合作经营者黄某甲与郑某等已达成约定，一致放弃该短视频平台账户的使用权并对账户进行注销。该约定是当事人意思自治的体现，不违反法律、行政法规的强制性规定，应当予以认可和尊重。郑某事后违反约定，擅自变更账户信息，将案涉账户使用权据为己有，违背了诚实信用原则，黄某甲依据原合作各方关于账户处理意见的协议诉请某商行注销某短视频平台账户，符合法律规定，应予支持。

同时，由于某短视频平台账户主要用于直播带货，需要主播通过直播镜头向消费者宣传展示商品，将商品信息传递给消费者，进而带动商品销量。从消费者的角度来看，主播不仅仅是销售者，也是代言人。由于带货方式及主播身份的特殊性，主播对消费者在消费场景下、合理限度内使用其肖像应负有一定的容忍义务，不能仅以未经主播同意为由，对消费者使用主播肖像一概认定为肖像权侵权。本案中，虽然部分消费者未经黄某甲同意，使用其直播带货截图在某短视频平台店铺下评价，但并未对其肖像进行丑化、贬损，配图评价范围也仅限于某短视频平台店铺下，只在商家及消费者间进行公开，所以消费者不构成肖像权侵权。而且该行为是部分消费者个人的行为，某商行没有权限对消费者评论进行限制或删除，黄某甲也未提供证据证明在双方合作结束后某商行仍存在使用其相关视频及图片的行为，故对黄某甲主张某商行侵犯其肖像权并要求删除相关视频、照片，不予支持。也正是因为某商行的行为不构成对黄某甲肖像权的侵犯，其关于某商行公开道歉、赔偿经济损失及精神损害抚慰金的诉讼请求无从谈及，不予支持。

编写人：广西壮族自治区东兴市人民法院 胡家铭 施慧勤 汪源

商业化利用他人姓名或肖像的共同侵权认定及酌定赔偿规则

——陈某某诉某传媒公司、某食品公司肖像权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终9424号民事判决书

2. 案由：肖像权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陈某某

被告(上诉人):某传媒公司

被告:某食品公司

【基本案情】

陈某某系某娱乐集团旗下演员、歌手。某食品公司的经营范围为食品生产、销售。

某传媒公司在其制作的《影视资源推广手册》中,宣称其拥有授权影视作品的复刻权及宣传推广权,通过品牌与电影结合,可以使品牌获得大片和明星一样的关注,且能近乎达到平面代言的效果,并附注大量其他明星的类似宣传案例,均使用了“某影片某主演明星携手助力某品牌”的字样和明星照片,其中包括陈某某。

2020年1月15日,某食品公司与某传媒公司签订《品牌宣传推广合作协议》及《补充协议》,约定由某传媒公司以15万元的价格,为某食品公司提供营销策略和品牌推广相关服务。该协议约定:某传媒公司赠送给某食品公司某

影视剧(主演陈某某)影片的高清版DVD、宣传图片和海报,作为某食品公司产品随机赠品宣传推广之用。在某传媒公司的范例指导、帮助支持及对产品设计审核下,某食品公司将陈某某照片应用于其所生产某系列速食即食产品外包装图案,并配文“某影视剧(主演陈某某)携手助力某品牌——购买本品将可获赠某影视剧DVD高清电影光盘”。截至2020年8月24日,某食品公司通过网络平台售出的产品包括23个品类,数量超过25万件。

陈某某认为某食品公司及某传媒公司未得到其同意,以营利为目的,擅自将其肖像及姓名用于商业经营中,共同实施了侵犯其肖像权及姓名权的行为。陈某某为制止侵权行为,产生公证费、时间戳取证费、申请财产保全担保保险费等支出。

【案件焦点】

1. 某食品公司及某传媒公司的行为是否构成共同侵害陈某某的姓名权及肖像权;2. 在侵权成立的前提下,某食品公司及某传媒公司应承担何种民事责任;3. 如某食品公司、某传媒公司应承担损害赔偿责任,如何确定具体的赔偿金额。

【法院裁判要旨】

重庆市合川区人民法院经审理认为:肖像与姓名均为自然人的外在表征,彰显自然人的社会存在,依托于肖像和姓名而存在的肖像权和姓名权,是自然人所享有的对自己肖像和姓名所体现的、以人格利益为核心内容的具体人格权。

一、共同侵权的认定

第一,某食品公司将陈某某照片应用于其产品的外包装,使用的图片系陈某某在某影视剧中的剧照,照片展示了陈某某面部正面形象,具有高度识别性。同时,在产品外包装上还使用了“某影视剧(主演陈某某)携手助力某品牌”等文字表述,该行为系直接使用陈某某的肖像和姓名进行宣传,极易使他人误认为陈某某与某食品公司之间存在代言关系。某食品公司的上述行为意在凭借陈某某在相关市场群体中的品牌影响力与产品号召力直接推广其产品,其利用

陈某某的知名度获得经济上收益的意图明显，符合以营利为目的使用明星肖像和姓名的法律特征，应认定其行为侵犯了陈某某的肖像权和姓名权。从《品牌宣传推广合作协议》及《补充协议》的内容来看，某食品公司获得的授权仅系其可以选用某影视剧的高清典藏版 DVD 及相关宣传图片和海报作为其品牌产品的随机赠品宣传推广之用。某食品公司未能举证证明其使用陈某某肖像及姓名获得了陈某某的许可授权，其行为存在明显的主观过错。

第二，某传媒公司以“影视作品的复制权及宣传推广权”的名义，向他人推广使用包括陈某某在内的众多明星的姓名及肖像，其实质是在明知没有陈某某授权的情况下，以推广电影作品为名，将陈某某的肖像和姓名作为交易对象，吸引某食品公司使用并收取高额对价，属于以营利为目的，擅自使用陈某某的肖像及姓名，其行为构成对陈某某肖像权、姓名权的侵犯。某传媒公司在整个行为过程中，不仅向某食品公司提供了使用范例指导和帮助支持，还对其产品包装设计进行了审核，并且在其印制的《影视资源推广手册》中亦表明其熟悉并长期从事类似行为，因此足以判定，某传媒公司既具有明显的主观过错，同时又直接参与了具体侵权行为的实施过程。

第三，关于某食品公司及某传媒公司所承担的侵权责任形态。某食品公司及某传媒公司以使用陈某某的姓名、肖像获取营利为目的形成共同意思联络，并以对陈某某照片、姓名的共同制作与直接使用为具体行为方式，共同造成了同一损害结果。可以判定，某食品公司及某传媒公司在侵害陈某某合法权益上具有共同的主观认知、在行为的实施上具有高度结合的紧密性，在造成的损害结果上具有同一性，因此某食品公司及某传媒公司的行为具有法律上的共同性和不可分割性，就其非法利用陈某某肖像、姓名来获取经济利益的侵权行为，应当共同承担民事责任。